

Indigenous Rights Developments —계속 (5쪽에서)

재판소는 헌법 제35조의 "캐나다 원주민"이라는 용어를 목적론적으로 해석해야 한다고 판결했다. 이 용어는 유럽인과의 접촉 시점에 캐나다 영토를 점유했던 원주민 사회의 현대적 후계자들을 의미하며, 이는 현재 캐나다 외부에 위치한 원주민 그룹도 포함될 수 있다. 따라서 캐나다 시민이 아니며 캐나다에 거주하지 않는 사람들도 캐나다 헌법에 의해 보호되는 원주민 권리를 행사할 수 있다.

(판결은 여기에서 확인 가능: <https://decisions.scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/en/item/18836/index.do>)

- 페루, 고립된 원주민들을 위한 270만 에이커 규모의 우림 보호구역 설립 (2021년 4월 19일). 페루 정부는 17년 이상의 논의 끝에 페루와 브라질 국경에 위치한 루레토 주에 야바리 타피체 원주민 보호구역을 설립하기로 결정했다. 이 새로운 보호구역은 페루에서 설립된 최대 규모의 보호구역이 될 예정이다. 이 보호구역은 페루의 고립된 원주민들을 보호하기 위해 설계된 법령에 따라 설립될 것이다. 야바리 타피체 보호구역은 최소 세 개 이상의 자발적 고립 상태에 있는 원주민 그룹의 영역을 포함하며, 아직 식별되지 않은 다른 그룹들도 포함될 수 있다. 보호구역의 설립은 페루 아마존 지역의 고립된 원주민들을 보호하는 데 중요한 승리로 간주된다. 그러나 보호 계획은 문화부의 승인을 받아야 하며, 관리 조치도 아직 시행되지 않았다.

추가 정보는 여기에서 확인 가능:

<https://www.andesamazonfund.org/news-blog/new-2-7-million-acre-yavari-tapiche-indigenous-reserve-established-in-peru-to-protect-indigenous-people-living-in-voluntary-isolation/>

여기: <https://news.mongabay.com/2021/04/peru-to-establish-rainforest-reserve-for-isolated-indigenous-peoples/>

- 인도네시아 땅 매핑 프로젝트, 원주민의 토지 소유권 무시 우려 (2021년 3월 31일). 10년 전, 인도네시아 정부는 85개의 지역 지도를 하나의 땅 매핑으로 통합하는 "One Map" 정책을 발표했다. 그러나 원주민 연합은 이 정책에 대해 상의되지 않았으며, One Map 포털이 원주민 그룹이 작성한 지도를 포함하지 않는다는 점에 우려를 표했다. 원주민의 토지 소유권을 포함하

지 않는 것은 심각한 간음을 초래할 가능성이 높다. 추가 정보는 여기에서 확인 가능: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-landrights-map-trfn-idUSKBN2BN1OI>

- 아마존 원주민들, 프랑스 법원에서 소매업체 카지노에 대해 벌목 소송 제기 (2021년 3월 3일). 브라질과 콜롬비아의 원주민들은 프랑스 슈퍼마켓 체인 카지노를 상대로 소송을 제기했다. 이들은 카지노가 땅 훔치, 불법 광산 개발, 아마존의 벌목에 관여한 공급업체로부터 소싱된 쇠고기를 판매했다고 주장했다. 이 소송은 2017년 프랑스 법에 기반하며, 이 법은 기업이 공급망에서 인권 및 환경 위반을 방지해야 한다고 규정한다. 카지노는 엄격한 정책을 통해 공급업체로부터 공급받는 쇠고기의 원산지를 관리하고 있으며, 브라질과 콜롬비아의 농장주들이 벌목하는 것을 막고 있다고 주장했다. 원주민 그룹은 땅의 상실과 파괴, 그리고 농장주들의 벌목으로 인한 생계에 미치는 영향에 대해 보상을 요구하고 있다. 이 소송은 카지노 본사가 위치한 프랑스 남동부의 생에티엔 법원에 제기되었다.

추가 정보는 여기에서 확인 가능:

<https://www.reuters.com/article/us-casino-amazon-lawsuit-idUSKBN2AV1JV>

- 포르투갈어 된 추가 정보는 여기에서 확인 가능: <https://www.ecodebate.com.br/2021/03/03/indigenas-da-amazonia-processam-grupo-casino-na-justica-francesa/>
- 뉴질랜드 의회, 지방정부 수준에서 원주민 전용 의석 설립을 촉진하는 법안 통과 (2021년 2월 25일). 전국 수준의 선거에서, 마오리족은 일반 의석 또는 마오리족 전용 의석 중 하나를 선택하여 투표할 수 있다.

2002년, 지방정부법이 개정되어 지방의회 수준에서 유사한 전용 의석을 설립할 수 있도록 했다. 그러나 이 법에는 의회 관할구역의 5% 이상의 유권자가 의결을 통해 마오리족 의석의 설립을 반대할 수 있는 조항이 포함되어 있었다. 2002년 이후, 24개의 의회가 마오리족 의석을 설립하기로 투표했지만, 많은 결정이 국민투표로 뒤집혔다. 새로운 법은 일반 의석의 설립에는 적용되지 않았던 이 조항을 삭제하여 마오리족 의석의 설립 가능성을 높였다.

—계속 (7쪽에서)